

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo foi elaborado com base nos conceitos da **Aula 00 - Ética e Moral**.

Resumo Estruturado Completo: Ética e Moral

1. Origem Etimológica e Conceitos Fundamentais

- **Etimologia:**
 - **Moral:** Vem do latim *mos / mores*, que significa **costumes** ou hábitos praticados por um grupo social.
 - **Ética:** Vem do grego *ethos*, referindo-se a **caráter**, índole ou modo de ser (e também a "morada/refúgio"). Na pronúncia grega antiga, dividia-se em *Éthos* (e curto: costume, hábito da coletividade) e *Êthos* (e longo: caráter moral e disposições internas do indivíduo).
 - **Visão Clássica vs. Contemporânea:**
 - *Na Antiguidade / Filosofia Clássica:* Ética e moral eram frequentemente tratadas como **sinônimos**.
 - *Na Filosofia Moderna e Contemporânea:* A partir do século XVIII (com filósofos como Immanuel Kant), os dois termos foram distintos para fins de estudo.
 - **Relação Científica entre Ética e Moral:**
 - A **moral** é o **objeto de estudo** da ética (a matéria-prima).
 - A **ética** é a **ciência** (ramo da filosofia) que estuda e investiga o comportamento moral do ser humano em sociedade.
 - *A ética estuda e a moral prescreve:* A moral diz o que é feito e considerado correto; a ética questiona as razões e fundamentos dessas escolhas.
-

2. Diferenças entre Ética e Moral

Critério / Aspecto	Moral	Ética
Natureza	Prática e normativa (conjunto de regras da vida diária).	Teórica, reflexiva e filosófica.

Escopo / Abrangência	Particular / Relativa: Restrita a um grupo, cultura ou época.	Universal: Busca princípios atemporais e válidos para a humanidade.
Evolução Temporal	Temporal e mutável: Transforma-se conforme as gerações.	Busca a permanência: Embora mais estável, evolui como reflexão histórica.
Pergunta Central	"O que devo fazer?" (Juízo de conduta).	"Por que devo fazer?" (Juízo de fundamentação).
Sanção Típica	Sanção social ou interna (culpa, remorso, reprovação do grupo).	Reflexão sobre o valor; sanção moral de consciência.

- **O "Mundo dos Valores":** É o espaço de interação contínua entre a ética (que reflete e teoriza) e a moral (que atua na prática e na conduta diária).
- **Ação Moral x Reflexão Ética:** Agir moralmente **não** exige necessariamente uma reflexão ética consciente; um indivíduo pode seguir normas morais de forma automática, assimiladas por tradição ou costumes.

3. Historicidade e Evolução dos Valores Morais

- **Transformação Histórica:** Conforme destacado por Adolfo Sánchez Vázquez, a moral é um fenômeno social e histórico; seus valores transformam-se conforme a sociedade evolui. Exemplo de avanços éticos e morais que precederam as leis: a **abolição da escravidão** e a **conquista dos direitos das mulheres**.
- **Caráter Dinâmico da Ética:** Embora a ética busque a universalidade, ela não é um estoque engessado ou imutável de dogmas. A reflexão ética acompanha a evolução dos valores sociais e culturais de cada tempo.
- **Aplicação no Serviço Público:** Os princípios da Administração Pública evoluem continuamente. Práticas antigamente toleradas (como o patrimonialismo) tornaram-se inaceitáveis, dando lugar ao rigor do **Decreto nº 1.171/1994** e aos preceitos de probidade da Constituição Federal de 1988.

4. Principais Correntes Filosóficas da Ética

1. **Ética das Virtudes (Aristotélica / Clássica):**
 - **Foco:** No caráter moral do agente ("*Que pessoa devo ser?*") em vez de regras ou consequências.
 - **Objetivo:** Alcançar a *eudaimonia* (felicidade plena pela autorrealização e excelência).
 - **Divisão das Virtudes:**

- *Virtudes Éticas (Morais)*: Ligadas ao caráter e aos desejos (ex.: coragem, temperança, justiça); são adquiridas pelo **hábito** e pela **prática diária**.
 - *Virtudes Dianoéticas (Intelectuais)*: Ligadas à razão e adquiridas pelo **ensino** e pela experiência.
2. **Ética Deontológica (Kantiana / Formal)**:
 - **Foco**: No **dever** e no cumprimento de obrigações morais universais, independentemente dos resultados ou consequências gerados.
 3. **Ética Consequencialista / Teleológica (Utilitarismo - Bentham e Mill)**:
 - **Foco**: Nas **consequências** da ação.
 - *Princípio da Utilidade*: A ação correta é aquela que maximiza o bem-estar e a felicidade para o maior número de pessoas afetadas e minimiza o sofrimento.
 4. **Outras Correntes Importantes**:
 - *Intelectualismo Moral (Sócrates)*: Associa a virtude ao conhecimento; quem conhece o bem inevitavelmente o pratica.
 - *Idealismo Platônico*: O Bem é a ideia suprema; o Estado deve educar o indivíduo nas virtudes.
 - *Ética da Discussão (Habermas)*: O consenso moral constrói-se mediante o diálogo racional, a argumentação crítica e a cooperação livre.
 - *Ética dos Valores (Scheler e Hartmann)*: Os valores são essências objetivas e a priori, captados não pela razão pura, mas pela intuição emocional.
-

5. Relação entre Ética, Moral e o Direito

- **Anterioridade**: A moral é **anterior ao Direito**; o convívio social e as noções de certo/errado existiam muito antes do surgimento de normas jurídicas codificadas.
- **Interseção e Prescritividade**: Tanto a moral quanto o Direito são **prescritivos** (estabelecem o "dever-ser") e atuam como instrumentos de controle social.
- **Diferenças de Natureza e Sanção**:
 - *Moral*: É **subjativa** (regula a conduta individual e o foro íntimo) e **incoercível** (não há uso da força estatal para cumpri-la).
 - *Direito*: É **objetivo** (regula as relações em sociedade) e **coercível** (dotado de sanções jurídicas e força estatal, como multas ou prisão).
- **Visão Ampla de Miguel Reale**: Para Miguel Reale, a "norma ética" é um gênero que abriga quatro espécies normativas: a *moral*, o *direito*, o *trato social* e a *religião* — todas carregando algum tipo de sanção (interna ou externa).
- **Teoria do Mínimo Ético (Jellinek / Reale)**:
 - O Direito representa apenas o **mínimo moral** declarado obrigatório para garantir a sobrevivência da sociedade.
 - *Círculos Concêntricos vs. Secantes*: Enquanto a visão clássica ilustra o Direito contido dentro da Moral (concêntricos), a visão de Miguel Reale adota **círculos secantes**, pois existem regras jurídicas neutras/técnicas (ex.: regras de trânsito, prazos) que são indiferentes à moral.
- **Máxima Central**: "*Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é imoral é ilegal*".

💡 **Sugestão de próximo passo:** Gostaria de gerar um **conjunto de flashcards ou questões comentadas de fixação** focado nas pegadinhas das bancas sobre a diferença entre Ética e Moral?